



Nr. 440 Ministerbesprechung vom 10. August 1931, 11 Uhr

R 43 I/1451, S. 313–324

Anwesend: Brüning, Dietrich, Curtius, Wirth, Stegerwald, Groener, Schätzel, v. Guérard, Schiele, Treviranus; StS Trendelenburg, Joël, Meissner, Zweigert; MinDir. Zechlin, v. Hagenow, Ritter, Köpke, Menzel, Schlegelberger; MinR Pulvermann; Referent Pohl; Protokoll: MinR Vogels (P. 1, 2, 4); ORegR Planck (P. 3).

Beginn: 11:00

[Tagesordnung]

1. Entwurf einer Verordnung des Reichspräsidenten zur Änderung der zweiten Notverordnung zur Bekämpfung politischer Ausschreitungen.
 - a) Attentat auf den FD-Zug Basel–Berlin b) Kommunistischer Terror am Bülow-Platz.
3. Außerhalb der Tagesordnung: Bericht über die Reise des Reichskanzlers nach Rom.
4. Außerhalb der Tagesordnung: Schwierigkeiten der Schröderbank.

1. Entwurf einer Verordnung des Reichspräsidenten zur Änderung der zweiten Notverordnung zur Bekämpfung politischer Ausschreitungen.

Der Reichskanzler erklärte, daß es bei Erlaß der Zweiten Verordnung des Reichspräsidenten zur Bekämpfung politischer Ausschreitungen vom 17. Juli 1931 ¹ nicht beabsichtigt gewesen sei, die Möglichkeit zur zwangsweisen Aufnahme von solchen Erlassen in die Tageszeitungen zu schaffen, wie sie die Preußische Staatsregierung den Tageszeitungen am Freitag, dem 7. August, aufgezungen habe ². Zudem habe er es als grobe Ungehörigkeit empfunden, daß die Kundgebung der Preußischen Staatsregierung zu einer Zeit, wo er selbst als Gast der Italienischen Regierung in Rom gewelt habe, eine so stark abfällige Kritik gegen den Faschismus ³ gebracht habe. Er habe ferner festgestellt, daß der Wortlaut der Kundgebung den einzelnen Preußischen Staatsministern bereits eine Woche vor ihrer Veröffentlichung vorgelegen habe. Gleichwohl habe die Preußische Staatsregierung die Absicht der Veröffentlichung dieser Kundgebung völlig geheimgehalten. Keiner der Herren Reichsminister habe von ihr Kenntnis gehabt. Diese Tatsache stelle einen eklatanten Bruch eines Versprechens dar, das ihm der Preußische Staatsminister Severing erst kürzlich anlässlich der Verhandlungen über das Verbot der kommunistischen Spartakiade gemacht habe. Staatsminister

¹ S. RGBl. 1931 I, S. 371. Vgl. Dok. Nr. 392.

² S. Dok. Nr. 437.

³ Vgl. den Aufruf des PrStMin. vom 6.8.31 (Dok. Nr. 437, Anm. 2, in dem, ohne Bezug auf Italien, von „faschistischem Gewaltregiment“ und „faschistischem Preußen“ die Rede war (R 43 I/2701a, Bl. 140–143; Zitate Bl. 140, Bl. 142).

Severing habe ihm ausdrücklich zugesichert, daß die Preußische Staatsregierung die Reichsregierung in allen wesentlichen Fällen, in denen sie von der Verordnung des Reichspräsidenten vom 17. Juli Gebrauch machen wolle, vorher vertraulich unterrichten werde⁴. Er sei nicht gesonnen, sich eine derartige Behandlung von Seiten Preußens weiterhin gefallen zu lassen. Schließlich sei ihm auch bekanntgeworden, daß in seiner Partei – der Zentrumsparlei – eine starke Empörung über das Verhalten der mitbeteiligten preußischen Zentrumsminister bestehe. Der Herr Reichspräsident habe den dringenden Wunsch, daß die Änderung der in Frage kommenden Verordnung vom 17. Juli noch am heutigen Tage erfolge. Er sei fest entschlossen, diesem Wunsche des Herrn Reichspräsidenten unter allen Umständen Rechnung zu tragen.

Reichsminister Dr. *Wirth* erwiderte, daß er von Herrn Staatsminister Severing vertraulich wisse, daß dieser der ganzen Angelegenheit persönlich anderer Meinung wie die Preußische Staatsregierung gewesen sei. Er erläuterte sodann den von seinem Ministerium vorgelegten Entwurf einer Verordnung zur Änderung der Notverordnung vom 17. Juli⁵. [...]

Der *Reichsminister der Finanzen* äußerte Bedenken gegen die Fassung des Art. 2 dieses Entwurfs. Er regte an, den 2. Halbsatz dieses Artikels umzustellen, so daß es etwa heiße wie folgt: „... so ist, wenn die Beschwerde nicht spätestens am 5. Tage ... eingegangen ist, das Verbot ohne sachliche Nachprüfung sofort aufzuheben.“

Der *Reichsminister des Innern* erkannte die Berechtigung der Bedenken an und erklärte sich mit allgemeinem Einverständnis bereit, die Fassung in dem angeregten Sinne zu ändern.

In der weiteren Aussprache wurden Bedenken gegen die vorgeschlagene Änderung des § 2 Abs. 2 Ziff. 2 der Verordnung vom 17. Juli 1931 geäußert. Alle Reichsminister, die sich zur Sache äußerten, kamen zu dem Ergebnis, daß die in Art. 1 § 2 des Entwurfs vorgesehene neue Fassung des Tatbestandes im Hinblick auf die beiden außerordentlichen Terrorakte des verflossenen Sonntags, nämlich das Attentat auf den D-Zug Berlin–Basel und die groben Ausschreitungen am Bülowplatz in Berlin⁶ der öffentlichen Meinung zu Fehlschlüssen Anlaß geben könne, und daß es daher besser sei, im gegenwärtigen Augenblick in diesem Punkte an der Fassung der Verordnung vom 17. Juli festzuhalten. Den Zeitungsverlegern, mit denen der vom Reichsminister des Innern vorgelegte Entwurf

⁴ Vgl. Dok. Nr. 348. Brüning verwechselt hier die 2. NotVO zur Bekämpfung politischer Ausschreitungen vom 17.7.31 mit der NotVO zur Bekämpfung politischer Ausschreitungen vom 28.3.31 (RGL. I, S. 79); die Verhandlungen zwischen dem Reich und Preußen über das Verbot der Spartakiade fanden Ende Juni 1931 statt.

⁵ Der RIM hatte dem StSRkei am 8. 8. den Entw. zur Abänderung der NotVO vom 17.7.31 sowie den Entw. von Ausführungsbestimmungen und Richtlinien für die Handhabung der NotVOen vom 28. 3. und 17.7.31 übersandt (R 43 I/2701a, Bl. 150–152). Der AbänderungsEntw. enthielt folgende Bestimmungen: In § 1 der NotVO vom 17.7.31 (RGL. I, S. 371) sollte Abs. 1 die Fassung erhalten: „Der verantwortliche Schriftleiter und der Verleger einer periodischen Druckschrift sind verpflichtet, auf Verlangen einer obersten Reichs- oder Landesbehörde amtliche Kundgebungen und amtliche Entgegnungen auf die in der periodischen Druckschrift mitgeteilten Tatsachen ohne Einschaltung oder Weglassung unentgeltlich aufzunehmen. Die oberste Landesbehörde kann die Aufnahme einer Kundgebung nur im Einvernehmen mit dem Reichsminister des Innern verlangen.“ Abs. 2 Satz 2 sollte durch die Vorschrift ersetzt werden: „Über die Art und Weise des Abdrucks erläßt der Reichsminister des Innern allgemeine Bestimmungen; er kann die Zahlung einer Vergütung vorschreiben, soweit der Abdruck einen bestimmten Umfang übersteigt.“ In § 2 sollte Absatz 1 die Fassung erhalten: „Druckschriften können beschlagnahmt und eingezogen werden, wenn sie eine Veröffentlichung enthalten, die den Bestand des inneren Friedens des Deutschen Reichs oder lebenswichtige Interessen der deutschen Wirtschaft dadurch gefährdet, daß erdichtete oder entstellte Tatsachen behauptet oder verbreitet werden oder daß Mitteilungen in einer Art oder Aufmachung wiedergegeben werden, die geeignet ist, einen größeren Kreis der Bevölkerung erheblich zu beunruhigen.“ Abs. 2 Nr. 2 sollte durch die Vorschrift ersetzt werden: „2. wenn sie eine Veröffentlichung enthalten, die die Voraussetzung des Abs. 1 erfüllt.“ Art. 2 des Entw. enthielt die Möglichkeit der Beschwerde gegen ein Zeitungsverbot: „Wird gegen das Verbot einer periodischen Druckschrift, das auf Grund des Gesetzes zum Schutz der Republik oder auf Grund der Verordnungen zur Bekämpfung politischer Ausschreitungen erlassen ist, Beschwerde eingelegt, so ist das Verbot ohne sachliche Nachprüfung sofort aufzuheben, wenn die Beschwerde nicht spätestens am fünften Tage nach ihrer Einlegung bei der Stelle eingegangen ist, die sie dem Reichsgericht vorzulegen hat“ (R 43 I/2701a, Bl. 151). Die Ausführungsbestimmungen und Richtlinien begrenzten die Länge amtlicher Entgegnungen und Kundgebungen auf 500 Worte; für überschießende Zeilen sollten die üblichen Einrückungsgebühren bezahlt werden. Vor dem Erlaß jedes Verbots einer periodischen Druckschrift sollte geprüft werden, ob der erstrebte Zweck nicht schon durch eine Verwarnung und eine amtliche Entgegnung erreicht werden konnte (R 43 I/2701a, Bl. 152).

⁶ S. P. 2 dieser Ministerbesprechung.

vorerörtert worden ist⁷, und deren besonderen Wünschen die Fassung des Entwurfs Rechnung trägt, soll gesagt werden, daß die Erfüllung ihrer Wünsche zu gelegener Zeit erwogen werden soll.

Staatssekretär *Zweigert* machte sodann darauf aufmerksam, daß der Bayerische Gesandte von Preger ihm fernmündlich von einem Schreiben an die Reichskanzlei Mitteilung gemacht habe, wonach die Bayerische Regierung bitte, vor dem Erlaß einer Verordnung zur Änderung der Verordnung vom 17. Juli gehört zu werden. Es handele sich um das Schreiben des Bayerischen Gesandten an den Staatssekretär in der Reichskanzlei vom 8. August⁸ [...].

Hierzu bemerkte der *Reichskanzler* daß in dem neuen Verordnungsentwurf nichts enthalten sei, was die verfassungsmäßigen Länderrechte berühre, daß er eine Anhörung der Bayerischen Regierung aus diesem Grunde nicht für erforderlich halte, zumal da das Vorgehen der Preußischen Regierung zu schleunigstem Handeln zwingt.

Staatssekretär *Meissner* bemerkte, daß der Herr Reichspräsident den ausdrücklichen Wunsch habe, die Abänderungsverordnung noch am gleichen Tage zu erlassen, und daß auch aus diesem Grunde eine vorherige Einschaltung der Länderregierungen aus zeitlichen Gründen nicht möglich sei.

Der *Reichskanzler* stellte abschließend die Zustimmung des Reichskabinetts zu dem vom Reichsminister des Innern vorgelegten Entwurf fest mit der Maßgabe, daß Art. 1 § 2 fortfalle und ferner, daß Art. 2 eine andere Formulierung erhält⁹.

2. Außerhalb der Tagesordnung:

a) Attentat auf den FD-Zug Basel–Berlin) Kommunistischer Terror am Bülow-Platz.

Der *Reichsverkehrsminister* berichtete kurz über das wesentliche Ergebnis der amtlichen Untersuchung des Attentats auf den FD-Zug Basel–Berlin¹⁰ und teilte mit, daß man auf Grund der Untersuchung zu der Überzeugung gelangt sei, daß es sich um ein wohl vorbereitetes kommunistisches Attentat handle¹¹. Über die Person der Täter fehle bisher jeglicher Anhalt. Die Reichsbahn beabsichtige, auf die Ermittlung der Täter eine Belohnung von 20 000 M auszusetzen.

Es wurde angeregt, daß sich auch die Reichsregierung an der Aussetzung einer Belohnung beteilige. Im Einvernehmen mit dem Reichsminister der Finanzen wurde beschlossen, daß das Reich für die Ermittlung und Ergreifung der Täter eine Belohnung von 50 000 M aussetze, sofern auch die Reichsbahn-Gesellschaft sich bereit erklären sollte, ihrerseits weitere 50 000 M auszusetzen, so daß die Gesamtbelohnung 100 000 M betragen würde¹².

Anschließend regte der *Reichsminister des Innern* an, auch für die Ergreifung der Mörder der am 9. August am Bülow-Platz in Berlin erschossenen Polizeihauptleute Anlauf und Lenk eine Belohnung von Reichs wegen auszusetzen¹³.

⁷ Über diese Besprechung befindet sich ein kurzer Vermerk des MinR Wienstein in R 43 I/2701a, Bl. 148.

⁸ Das Schreiben Pregers vom 8.8.31 in R 43 I/2701a, Bl. 153.

⁹ Die NotVO vom 10.8.31 zur Änderung der 2. NotVO zur Bekämpfung politischer Ausschreitungen, die Bekanntmachung der neuen Fassung der 2. NotVO zur Bekämpfung politischer Ausschreitungen vom 10.8.31 und die Ausführungsbestimmungen und Richtlinien zur Handhabung der NotVOen vom 28. 3., 17. 7. und 10.8.31 wurden am 11.8.31 im RGBl. I, S. 435 f. veröffentlicht. Eine Erläuterung der Änderungen der NotVO vom 17.7.31 wurde von WTB Nr. 1683 am 11.8.31 publiziert (R 43 I/271a, Bl. 160; Entw. der Erläuterung a.a.O., Bl. 181–182).

¹⁰ Am 8.8.1931 gegen 22.50 Uhr war auf den FD-Zug Basel–Berlin in der Nähe von Jüterbog ein Anschlag durch eine Gleissprengung verübt worden; sieben Personenwagen, der Gepäck- und der Speisewagen waren entgleist, zwei Personen waren schwerverletzt, eine größere Anzahl von Passagieren hatte leichte Verletzungen erlitten (DAZ Nr. 361–362 vom 11.8.31).

¹¹ Am 16.8.31 meldete die DAZ Nr. 371–372, die Polizei sei zu der Ansicht gelangt, daß es sich bei dem Anschlag nicht um ein politisches Attentat gehandelt habe.

¹² Die Belohnung wurde auf 100 000 RM erhöht (DAZ Nr. 361–362 vom 11.8.31).

¹³ Am Abend des 9.8.31 waren die Polizeihauptleute Anlauf und Lenk am Bülow-Platz in Berlin von unbekannten Tätern erschossen worden. In der Nacht war es in mehreren Stadtteilen zu schweren Zusammenstößen zwischen kommunistischen Demonstranten und der Polizei gekommen (DAZ Nr. 361–362 vom 11.8.31).

Das *Kabinet* beschloß im Einvernehmen mit dem Reichsminister der Finanzen, eine Belohnung von 5000 M bereitzustellen, sofern auch Preußen sich mit der gleichen Summe beteiligen sollte, so daß eine Gesamtbelohnung von 10 000 M ausgesetzt sein würde¹⁴.

3. Außerhalb der Tagesordnung: Bericht über die Reise des Reichskanzlers nach Rom.

Der *Reichsminister des Auswärtigen* berichtete, daß die Reise ohne jeden Mißklang verlaufen sei¹⁵. Der Empfang sei sehr würdig, erst etwas zurückhaltend, nachher um so wärmer gewesen. Die deutschen Herren seien im Sonderzug am Brenner abgeholt worden. Herr Mussolini habe den Zug auf der Rückfahrt bis Berlin zur Verfügung gestellt, begreiflicherweise habe man das aber nur bis zum Brenner annehmen können. In der ersten Besprechung im Palazzo Venezia habe zunächst der Reichskanzler die Lage eingehend geschildert. Mussolini habe darauf in längerer Ausführung, ganz in der Einstellung auf eine europäische Kooperation geantwortet und Italiens Hilfsbereitschaft bekundet. Er habe von vier weiteren Hooverjahren, möglichst zehn Feierjahren, gesprochen und besonders der Besorgnis Ausdruck gegeben, daß Amerika sich wieder von Europa zurückziehen könne. Von einer Blockpolitik gegenüber Frankreich sei nicht die Rede gewesen. Mussolini habe sich für Abhaltung der Abrüstungskonferenz im Februar 1932 ausgesprochen, trotz großer Zweifel an ihren Ergebnissen. Er habe darauf hingewiesen, daß man die Zeit noch ausnützen müsse, in der die englische Labour-Regierung am Ruder sei¹⁶.

In den weiteren Besprechungen sei man mehr ins einzelne gegangen. Man habe die Frage der Kohlenlieferungen besprochen, über die Mussolini genauestens unterrichtet gewesen sei. Er habe hierbei viel Verständnis für den deutschen Standpunkt gezeigt.

Man habe ferner die italienische Absicht, in Genf die Generalakte¹⁷ zu zeichnen, erörtert. Mussolini habe betont, daß er damit Frankreich nur den Vorwand nehmen wolle, auf seine Sicherheitswünsche zu pochen. Unsere Gegengründe seien ausgeführt worden und man habe sich den Austausch von Gutachten zugesagt. Vielleicht könne Deutschland mit gewissen Reserven doch auch die Generalakte zeichnen.

Eingehend sei über die wirtschaftlichen Fragen, Präferenzverträge, europäische Wirtschaftssanierung gesprochen worden. Wegen dieser Dinge habe man Entsendung italienischer Sachverständiger nach Berlin ins Auge gefaßt, die dort gegebenenfalls mit Herrn Layton beraten sollten¹⁸.

Hinsichtlich der Abrüstungsfragen habe man nur über Seeabrüstung gesprochen. Mussolini habe berichtet, daß die Franzosen den Versuch machten, mit den Italienern gemeinsam eine Front gegen England zu bilden. Darauf werde Italien sich nicht einlassen. Den deutschen Herren gegenüber hätten die Italiener von einem oder zwei Flottenfeierjahren gesprochen, wobei natürlich die Schiffe weiter gebaut werden sollten, deren Bau schon begonnen sei¹⁹.

Über die Anschluß- und Zollunionsfrage sei nicht gesprochen worden.

¹⁴ Der Berliner PolizeiPräs. hatte eine Belohnung von 3000 RM zur Ermittlung der Mörder ausgesetzt (DAZ Nr. 361–362 vom 11.8.31). Die Polizei nahm mehrere Kommunisten als Tatverdächtige fest (DAZ Nr. 363–364 vom 12.8.31). Am 21.8.31 wurde gegen fünf Personen Haftbefehl wegen Mordverdacht erlassen (DAZ Nr. 381–382 vom 22.8.31). Als Mörder Anlaufs und Lenks gilt der Bereitschaftsführer des KPD-Selbstschutzes Erich Mielke, der, als mutmaßlicher Täter angeklagt, nach Belgien floh.

¹⁵ RK und RAM hatten am 7. und 8.8.31 der ital. Reg. und dem Vatikan einen Besuch abgestattet (Schultheß 1931, S. 390–392). Über die einzelnen Gespräche hatte der RAM Aufzeichnungen angefertigt (Umdrucke in R 43 I/80, Bd. 334–353). S. auch Brüning, Memoiren, S. 354–361; Curtius, Sechs Jahre Minister, S. 222–225.

¹⁶ Vgl. die Aufzeichnung des RAM über dieses Gespräch (R 43 I/80, Bl. 339–341).

¹⁷ S. Dok. Nr. 306, Anm. 7.

¹⁸ Die Fragen der Kohlelieferungen, der Generalakte und der Präferenzverträge waren während eines Besuchs Mussolinis und Grandis in der dt. Botschaft erörtert worden (Umdruck einer Aufzeichnung des RAM vom 9.8.31, R 43 I/80, Bl. 350–353).

¹⁹ Vgl. den Umdruck der Aufzeichnung des RAM vom 9.8.31 über die Besprechungen beim Frühstück in der Villa Borghese am 7.8.31 (R 43 I/80, Bl. 347–349, hier Bl. 348 f.).

Der *Reichsminister des Auswärtigen* berichtete sodann über den sehr herzlichen Empfang der beiden Minister im Vatikan durch den Papst und Kardinal-Staatssekretär Pacelli ²⁰.

Der *Reichskanzler* wies ergänzend darauf hin, daß mit den Italienern ausgemacht worden sei, Deutschland dürfe nicht in allen für Europa schwebenden wichtigen Fragen als Sturmbock gegen Frankreich benutzt werden. Die Italiener hätten für diesen Gesichtspunkt volles Verständnis gehabt. Aufgefallen sei ihm bei Mussolini die ernste Grundstimmung bei allen seinen Ausführungen. Er habe sich hinsichtlich der Lage Italiens und Europas sehr besorgt gezeigt. Mehrfach habe Mussolini auf den entscheidend großen Einfluß des französischen Generalstabs auf die französische Politik hingewiesen. Er habe geäußert, das große Rätsel für Europa sei, was General Weygand beabsichtige ²¹. Auffallend sei im übrigen die weniger gute Qualität der Mitarbeiter Mussolinis. Es sei doch ein sehr schwieriges Problem, was einmal nach Mussolini werden solle.

Die Berichterstattung wurde hiermit geschlossen.

4. Außerhalb der Tagesordnung: Schwierigkeiten der Schröderbank.

Der *Reichsminister der Finanzen* teilte mit, daß die Untersuchung der Lage der Schröder-Bank in Bremen ergeben habe, daß die Dinge weit schlechter stünden wie ursprünglich angenommen worden sei. Auf Grund früherer Beschlüsse des Reichskabinetts habe die Reichsregierung sich mit 48 Millionen M an der Stützung der Bank beteiligt ²². Die inzwischen aufgestellte Verlustbilanz habe ergeben, daß diese Summe bei weitem nicht ausreiche, um die Bank zu erhalten. Man müsse mit Verlusten bis zu 90 Millionen RM rechnen. Schon jetzt stehe ein Verlust von 70 Millionen so gut wie unabänderlich fest. Dies habe sich bei Verhandlungen ergeben, die er mit den beteiligten Stellen am 8. August im Reichsfinanzministerium geführt habe ²³. Da Gefahr im Verzuge gewesen sei, habe er sich im Benehmen mit dem Reichswirtschaftsminister bereit erklärt, den Stützungsbetrag des Reichs von 48 Millionen um 20 Millionen zu erhöhen. Er bitte um nachträgliche Genehmigung dieser Maßnahme. Er habe sich davon überzeugt, daß die Schröder-Bank ohne diese Erhöhung für den heutigen Tag den Konkurs nicht habe vermeiden können. Die Vernichtung nahezu der gesamten Bremer Industrie würde die Folge gewesen sein. Ferner würden auch die Schwierigkeiten, mit denen der Norddeutsche Lloyd schon seit langer Zeit zu kämpfen habe ²⁴, eine katastrophale Verschärfung dadurch erlitten haben.

Der *Reichskanzler* stellte die Zustimmung des Reichskabinetts zu den Vorschlägen des Reichsministers der Finanzen fest. Er kündigte ferner an, daß in der laufenden Woche die Frage der Personalveränderung im Bankwesen unbedingt erledigt werden müsse und bat, sich darauf einzustellen, diese Angelegenheit am Mittwoch, dem 12. August, im Kabinett zur Erledigung zu bringen ²⁵.

²⁰ Vgl. die Aufzeichnungen des RAM über die Audienz beim Papst Pius XI. und den Besuch bei Kardinal Pacelli (R 43 I/80, Bl. 336–338); s. dagegen Brüning, Memoiren, S. 358–360.

²¹ Vgl. dazu die Aufzeichnung des RAM über die Gespräche in der Villa d'Este am 7.8.31 nachmittags (R 43 I/80, Bl. 345–346, hier Bl. 346).

²² S. Dok. Nr. 400, [P. 1], Dok. Nr. 402, P. 10 und Dok. Nr. 418.

²³ Vgl. auch die Durchschrift eines Vermerks über die Besprechung am 8.8.31 in der Rbk (R 2/16129, Bl. 90–93).

²⁴ S. Dok. Nr. 405, P. 4 a.

²⁵ S. Dok. Nr. 385, P. 1.

Zitierhinweis

Nr. 440 Ministerbesprechung vom 10. August 1931, 11 Uhr in: Akten der Reichskanzlei. Die Kabinette Brüning I und II, bearb. von Tilmann Koops, 1982 / 1990, S. 1546–1552 (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historische Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und von Michael Hollmann für das Bundesarchiv).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/bru-D440>